

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2419/2537

นาง ทศนีย์ สุวรรณชาติ รี  
นาย พิธิษฐ์ สุธรรมชัย

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 272, มาตรา 276

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี และออกคำสั่งบังคับให้จำเลยทราบจำเลย  
อุทธรณ์และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาล  
อุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วศาลชั้นต้นต้องออกคำสั่งบังคับให้จำเลยทราบเพื่อ  
ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก่อน หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามจึงจะมีการออก  
หมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 276วรรคแรก  
ต่อไป

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินศาล  
ชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 400,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา  
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่  
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องมิให้เกินกว่า 75,000 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม  
แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกคำ  
บังคับ ศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและส่ง  
คำสั่งบังคับให้จำเลยทราบโดยวิธีปิดคำสั่งบังคับจำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลา

การบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาเสร็จแล้วส่งมาให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา ถึงวันนัดไม่มีคู่ความมาศาล ศาลชั้นต้นจึงให้งดการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม 2533 โจทก์ยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2533 จำเลยยื่นคำร้องว่าศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีโดยมิได้มีการออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาก่อน เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 276 ขอให้มีการเพิกถอนหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนหมายบังคับคดี และให้เพิกถอนหนังสืออายัดเงินของจำเลยไปยังกรมบังคับคดี วันที่ 26 ธันวาคม 2533 โจทก์แถลงว่าศาลได้ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2530 และส่งคำบังคับให้จำเลยโดยชอบแล้วขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เพิกถอนหมายบังคับคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เพิกถอนหมายบังคับคดี

ครั้นวันที่ 27 ธันวาคม 2533 โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งว่า ให้โจทก์ยื่นคำขอออกบังคับเสียก่อนและวันที่ 7 มกราคม 2534 โจทก์ยื่นคำแถลงว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอให้ศาลออกคำบังคับ ศาลได้ออกคำบังคับและส่งให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องขอให้ศาลออกคำบังคับใหม่อีกศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้ยกคำแถลง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีต่อไป

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการที่โจทก์จะบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะต้องมีการออกคำบังคับแจ้งให้จำเลยทราบก่อนหรือไม่ พิจารณาแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 272 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งอย่างใดซึ่งจะต้องมีการบังคับคดีก็ให้ศาลมีคำบังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำบังคับนั้นไว้" มาตรา 276 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าศาลเห็นว่าคำบังคับที่ขอให้บังคับนั้นได้ส่งให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว และระยะเวลาที่ศาลได้กำหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว และคำขอนั้นมีข้อความระบุไว้ครบถ้วน ให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ทันที" เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าว หากจะมีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล จะต้องมีการออกคำบังคับเพื่อให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก่อน หากจำเลยยอมปฏิบัติตามคำบังคับก็ไม่จำเป็นต้องออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดี แต่หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม จึงจะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดีแก่จำเลยต่อไป คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โจทก์ขอออกคำบังคับและส่งให้จำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วไม่ปรากฏว่าได้มีการออกคำบังคับเพื่อแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด เมื่อยังมีได้ออกคำบังคับแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก่อน ย่อมจะออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดีแก่จำเลยอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ให้บังคับคดีแก่จำเลยโดยยังมีได้ออกบังคับแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ก่อนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ก่อนแล้วดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามรูปคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาตามแนวคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกานี้มีการถกเถียงมากพอสมควร จึงได้  
ข้อยุติว่า คำบังคับและหมายบังคับคดีต้องออกตามคำพิพากษาของศาลหลังสุดไม่ว่า  
ศาลนั้นจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพราะคำพิพากษาหลังสุดอาจจะมี  
การยกกลับหรือแก้คำพิพากษาก่อนก็ได้ ทวีประจวบลาภ